

SONT ABROGES PAR DECRET N°2-06-620 DU 13/4/2007 B.O N° 5524 DU 10/5/2007
LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX *INFIRMIERS AUXILIAIRES ET AUX INFIRMIERS DIPLOMES D'ETAT*

REFERENCE : B.O N° 4233 - 1er rejeb 1414 (15-12-93).

Décret n° 2-93-308 du 13 jourmada 1 1414 (29 octobre 1993) portant statut
particulier du corps des Infirmiers et assistants médicaux du ministère
de la santé publique¹.

LE PREMIER MINISTRE,

Vu le dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) portant statut
général de la fonction publique, tel qu'il a été modifié et complété ;

Vu la loi n° 012-71 du 12 kaada 1391 (30 décembre 1971) fixant la limite d'âge des
fonctionnaires et agents de l'Etat, des municipalités et des établissements publics
affiliés au régime des pensions civiles ;

Vu le décret n° 2-62-344 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963) fixant les échelles de
rémunération et les conditions d'avancement d'échelon et de grade des
fonctionnaires de l'Etat ;

Vu le décret no 2-92-231 du 7 kaada 1413 (29 avril 1993) dispensant les
fonctionnaires de la condition d'âge requise statutairement pour leur recrutement
dans un nouveau cadre de l'Etat ;

¹(Modifié par le Décret n° 2-00-367 du 2 rabii II 1421 - 5 juillet 2000 - publié au B.O
n° 4810 Ed Gle du 3 rabii II 1421 - 6 juillet 2000, pa. 1977).

Vu le décret n° 2-73-722 du 6 hija 1393 (31 décembre 1973) fixant les échelles de classement des fonctionnaires de l'Etat et la hiérarchie des emplois supérieurs des administrations publiques ;

Vu le décret royal n° 1178-66 du 22 chaoual 1386(2 février 1967) portant statut particulier du personnel du ministère de la santé publique ;

Vu le décret n° 2-86-325 du 8 jourmada I 1407 (9 janvier 1987) portant statut des établissements de formation professionnelle ;

Vu le décret n° 2-93-602 du 13 jourmada I 1414 (29 octobre 1993) portant création des instituts de formation aux carrières de santé ,

Après avis conforme de la Chambre constitutionnelle n° 13 en date, du 6 jourmada II 1399 (3 mai 1979) ;

Après examen par le conseil des ministres réuni le 2 jourmada I 1414 (18 octobre 1993),

DECRETE :

ARTICLE PREMIER.- Il est institué au sein du ministère de la santé publique un corps d'infirmiers et d'assistants médicaux.

ART. 2. - Le corps des infirmiers et des assistants médicaux est constitué des cadres ci-après:

- Cadre des infirmiers auxiliaires ; **ABROGES PAR DECRET N°2-06-620 DU 13/4/2007 B.O N° 5524 DU 10/5/2007**

- Cadres des infirmiers diplômés d'Etat ; **ABROGES PAR DECRET N°2-06-620 DU 13/4/2007 B.O N° 5524 DU 10/5/2007**

- Cadres des assistants médicaux.

Chapitre premier

Infirmiers auxiliaires

ABROGES PAR DECRET N°2-06-620 DU 13/4/2007 B.O N° 5524 DU 10/5/2007

.

ART. 3. - Le cadre des infirmiers auxiliaires comprend trois grades:

- Infirmier auxiliaire de 2e grade,
- Infirmier auxiliaire de 1er grade,
- Infirmier auxiliaire de grade principal,

classés respectivement dans les échelles de rémunération n° 8, 9 et 10 instituées par le décret n° 2-73-722 du 6 hijr 1393 (31 décembre 1973) susvisé.

ART. 4. - Les infirmiers auxiliaires sont chargés, sous la responsabilité et le contrôle du corps médical, notamment de :

- Mener les activités de prévention, de traitement, de lutte et/ou d'éradication des maladies transmissibles ;
- Assurer les activités de prévention, de soins et d'amélioration de la protection de la santé de la mère et de l'enfant ;
- Dispenser les soins qui relèvent de leurs compétences propres requis par l'état du malade, prescrits par des médecins, ad niveau des formations sanitaires;

- Assurer les soins de nursing ;
- Préparer le matériel et produits nécessaires aux visites, analyses et soins médicaux ou chirurgicaux, et assurer l'entretien de ce matériel ;
- Informer et éduquer la population en matière de santé ;
- Assister le médecin ou l'infirmier diplômé d'Etat en matière de soins et des techniques spécifiques requis par l'état du patient ;
- Contribuer à la formation des élèves infirmiers stagiaires.

ART. 5. - Les infirmiers auxiliaires de 2e grade sont recrutés et nommés :

- 1) Sur titre parmi les titulaires du diplôme de technicien, option infirmier

auxiliaire ou d'un diplôme reconnu équivalent.

2) Par la voie d'un examen d'aptitude professionnelle ouvert aux adjoints de santé brevetés principaux, justifiant de 4 années de service en cette qualité.

3) Au choix, après inscription au tableau d'avancement, parmi les adjoints de santé brevetés principaux comptant dix ans de service en cette qualité. Ces nominations ne peuvent intervenir que dans la limite de 25 % de l'effectif budgétaire du grade des adjoints de santé brevetés principaux.

ART. 6. - Les infirmiers auxiliaires de 1er grade sont nommés :

1) Par la voie d'un examen d'aptitude professionnelle ouvert aux infirmiers auxiliaires de 2e grade justifiant de 4 années de service en cette qualité.

2) Au choix, après inscription au tableau d'avancement, parmi les infirmiers auxiliaires de 2e grade comptant au moins dix ans de service effectif en cette qualité. Ces nominations ne peuvent intervenir dans la limite de 25% de l'effectif budgétaire des infirmiers auxiliaires de 2e grade.

ART. 7. - *(Modifié par le Décret n° 2-00-367 du 2 rabii II 1421 - 5 juillet 2000 - publié au B.O n° 4810 Ed Gle du 3 rabii II 1421 - 6 juillet 2000, pa. 1977).*- Les infirmiers auxiliaires de grade principal sont nommés dans la limite de 25% de l'effectif budgétaire des infirmiers auxiliaires de 1er grade :

1) Par la voie d'un examen d'aptitude professionnelle ouvert aux infirmiers auxiliaires de 1er grade, comptant 4 années de service en cette qualité.

2) Au choix, après inscription au tableau d'avancement parmi les infirmiers auxiliaires de 1er grade comptant 15 ans de service dont 6 ans en qualité d'infirmier auxiliaire de 1er grade .

Chapitre II

Infirmiers diplômés d'Etat

ABROGES PAR DECRET N°2-06-620 DU 13/4/2007 B.O N° 5524 DU 10/5/2007

ART. 8. - Le cadre des infirmiers diplômés d'Etat comprend 3 grades :

- Infirmier diplômé d'Etat de 2e grade ;
- Infirmiers diplômé d'Etat de 1er grade ;
- Infirmier diplômé d'Etat de grade principal,

classés respectivement dans les échelles de rémunération n°s 9 , 10 et 11 instituées par le décret n° 2-73-722 du 6 hijra 1393 (31 décembre 1973) susvisé.

ART. 9. - Les infirmiers diplômés d'Etat sont chargés, sous la responsabilité et le contrôle du corps médical, selon leur spécialité et les domaines de leur fonction, notamment de :

- Exécuter et appliquer les prescriptions médicales en matière de prévention de diagnostic/analyse, de traitement et de réhabilitation ;
- Assurer à la population les prestations sanitaires relevant de leurs compétences propres ;
- Promouvoir et assurer l'information et l'éducation sanitaire de la population ;
- Superviser le travail et les activités des infirmiers auxiliaires ;
- Participer à la formation et au recyclage des infirmier
- Etablir les besoins en personnel infirmiers en fonction de la charge du travail et les besoins en matériel que requiert le fonctionnement d'un service de soins infirmiers.

Outre, les attributions susmentionnées, les infirmiers diplômés d'Etat de 1er grade et de grade principal assurent la formation du corps des infirmiers ,

Ils supervisent, coordonnent et animent les programmes et activités de soins infirmiers au niveau des réseaux d'actions ambulatoires et de laboratoire.

ART. 10 . - Les infirmiers diplômés d'Etat de 2e grade sont recrutés et nommés :

- 1) Sur titre, parmi les titulaires du diplôme d'Etat des études paramédicales ou d'un diplôme reconnu équivalent .
- 2) Par la voie d'un examen d'aptitude professionnelle ouvert aux adjoints de santé diplômés d'Etat, justifiant de 4 années de service en cette qualité .

3) Au choix, après inscription au tableau d'avancement, pour les adjoints de santé diplômés d'Etat comptant au moins dix années de service effectif en cette qualité. Ces nominations ne peuvent intervenir que dans la limite de 25 % de l'effectif budgétaire du cadre des adjoints de santé diplômés d'Etat .

ART. 11. - (Modifié par le Décret n° 2-00-367 du 2 rabii II 1421 - 5 juillet 2000 - publié au B.O n° 4810 Ed Gle du 3 rabii II 1421 - 6 juillet 2000, pa. 1977).- Les infirmiers diplômés d'Etat de 1er grade sont nommés :

1) Sur titre, parmi les titulaires du diplôme des études paramédicales du second cycle ou d'un diplôme reconnu équivalent

2) Dans la limite de 25 % de l'effectif budgétaire des infirmiers diplômés d'Etat de 2e grade .

a) Par la voie d'un examen d'aptitude professionnelle ouvert aux infirmiers diplômés d'Etat de 2e grade, justifiant de 4 années de service en cette qualité .

b) Au choix, après inscription au tableau d'avancement, par les infirmiers diplômés d'Etat de 2e grade, comptant 15 ans de service dont 6 ans en qualité d'infirmier diplômé d'Etat de 2e grade.

ART. 12. - Les infirmiers diplômés d'Etat de grade principal sont nommés au choix après inscription au tableau d'avancement parmi les infirmiers diplômés d'Etat de 1er grade, comptant 10 ans de service effectif en cette qualité. Ces nominations ne peuvent intervenir que dans la limite de 25 % de l'effectif budgétaire du grade

Chapitre III

Assistants médicaux

ART. 13. - Le cadre des assistants médicaux comprend deux grades : assistant médical et assistant médical principal.

Le grade d'assistant médical est classé dans l'échelle de rémunération n° 11 instituée par le décret n° 2-73-722 du 6 hijra 1393 (31 décembre 1973) susvisé .

Peuvent être recrutés et nommés au grade d'assistant médical :

1) Les infirmiers diplômés d'Etat de 1er grade titulaires du diplôme en administration sanitaire dont les modalités d'organisation sont fixées par décret ou d'un diplôme reconnu équivalent.

2) Les candidats titulaires d'un diplôme d'études supérieures délivré par les facultés des sciences ou les facultés des sciences et techniques ou d'un diplôme reconnu équivalent .

ART. 14. - Les assistants médicaux sont chargés, sous la responsabilité et le contrôle du corps médical , selon leurs spécialités et les domaines de leur fonction, notamment de :

- Travaux de recherche et d'analyse en laboratoire, en radiologie et sur le système de santé et ses performances ;
- La participation à la conception et à la réalisation des p scientifiques en rapport avec les programmes sanitaires ;
- L'encadrement, la formation et le recyclage du personnel placé sous leur autorité ;
- L'actualisation et l'amélioration des méthodes d'analyse sur la base de nouvelles données scientifiques ;
- L'étude, l'organisation, le contrôle, le suivi et l'évaluation de tous les travaux relevant de leurs compétences ;
- La gestion des moyens mis à leur disposition en vue de la réalisation des projets et travaux dont ils sont chargés .

ART. 15. - Le grade d'assistant médical principal comporte 6 échelons dotés des indices réels ci-après :

1er échelon704

2e échelon.....	746
3e échelon.....	779
4e échelon.....	812
5e échelon.....	840
6e échelon.....	870

L'accès au grade d'assistant médical principal est ouvert aux assistants médicaux ayant atteint au moins le 7e échelon de l'échelle 11 et comptant cinq années de service effectif en cette qualité. Ces nominations ne peuvent intervenir que dans la limite du tiers de l'effectif budgétaire du grade d'assistant médical.

ART. 16. - Les nominations intervenues en vertu de l'article précédent sont prononcées par arrêté du ministre de la santé publique après avis de la commission administrative paritaire compétente. Elles sont prononcées au 1er échelon. Dans l'hypothèse d'une nomination à indice égal, l'intéressé conserve dans la limite de trois années l'ancienneté acquise dans son ancien échelon et cette ancienneté est prise en compte pour l'accès à l'échelon immédiatement supérieur.

L'avancement d'échelon est acquis après trois années de service s'il est prononcé par arrêté du ministre de la santé publique.

Chapitre IV

Dispositions communes

ART. 17. - L'accès aux différents cadres visés à l'article 2 du présent décret est ouvert aux candidats âgés de 18 ans au moins et 40 ans au plus à la date de recrutement.

Cette dernière limite d'âge pourra être prolongée d'une durée égale à celle des services antérieurs valables ou validables pour la retraite sans qu'elle puisse,

toutefois, être reportée au-delà de 45 ans, sous réserve des dispositions du décret no 2-92-231 du 7 kaada 1413 (29 avril 1993) susvisé.

ART. 18. - Les modalités d'organisation des examens prévus aux articles précédents sont fixées par arrêté du ministre de la santé publique approuvé par l'autorité gouvernementale chargée de la fonction publique.

ART. 19. - Les personnels promus par voie du tableau d'avancement en vertu des dispositions précédentes peuvent être appelés à suivre des cycles de perfectionnement dont les modalités d'organisation sont fixées par arrêté du ministre de la santé publique, après approbation de l'autorité gouvernementale chargée des affaires administratives et du ministre des finances.

ART. 20. - Les candidats recrutés en application des alinéas 1 des articles 5, 10 et 11 et de l'alinéa 2 de l'article 13 sont nommés en qualité de stagiaires et ne peuvent être titularisés qu'après un stage d'une année.

A l'expiration du stage, ces agents sont soit titularisés au 2e échelon de leur grade, soit admis à effectuer une nouvelle et dernière année de stage. A l'issue de cette dernière année de stage, s'ils ne sont pas titularisés, les agents stagiaires sont soit licenciés, soit pour ceux appartenant déjà à l'administration réintégrés dans leur cadre d'origine.

En cas de prolongation de stage, il n'est pas tenu compte pour l'avancement de la période de stage excédant un an.

Toutefois, sont dispensés du stage prévu au présent article, les infirmiers du ministère de la santé publique justifiant auparavant de la qualité de fonctionnaires titulaires.

ART. 21. - Les avancements et les promotions sont prononcés dans les conditions fixées par le décret no 2-62-344 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963) susvisé.

Chapitre V

Dispositions transitoires

ART. 22. - Le cadre des adjoints de santé brevetés et le cadre des adjoints de santé diplômés d'Etat sont placés en voie d'extinction. Ils demeurent régis par les dispositions du décret royal no 1178-66 du 22 chaoual 1386 (2 février 1967) susvisé.

Toutefois, à titre transitoire, le ministère de la santé publique peut, pendant une durée de 5 ans suivant la date de publication au « Bulletin officiel » du présent décret, procéder au recrutement dans ces cadres conformément aux dispositions du décret royal no 1178-66 du 22 chaoual 1386 (2 février 1967) précité.

ART. 23. - Les adjoints de santé diplômés d'Etat spécialistes et les, adjoints de santé diplômés d'Etat spécialistes principaux, en fonction à la date d'effet du présent décret, sont reclassés respectivement dans le grade des infirmiers diplômés d'Etat du 2c grade et dans le grade des infirmiers diplômés d'Etat de 1e, grade aux mêmes échelons et ancienneté détenus dans leur ancien grade.

Il est tenu compte de cette ancienneté pour leur avancement d'échelon et de grade dans le cadre des infirmiers diplômés d'Etat.

ART. 24. - Les personnels titulaires d'un diplôme d'études supérieures délivré par les facultés des sciences ou les facultés des sciences et techniques ou d'un titre équivalent, recrutés par contrat de droit commun et exerçant au ministère de la santé publique à la date d'effet du présent décret sont reclassés, sur leur demande, dans le cadre des assistants médicaux conformément aux conclusions d'une commission d'intégration constituée ainsi qu'il suit :

L'autorité gouvernementale chargée de la fonction publique ou son représentant, président ;

Le ministre des finances ou son représentant ;

Le ministre de la santé publique ou son représentant.

Chapitre VI

Dispositions diverses.

ART. 25. - Le présent décret prend effet à compter de la date de sa publication au Bulletin officiel.

Sous réserve des dispositions de l'article 22 ci-dessus, sont abrogés à compter de la même date toutes dispositions statutaires antérieures contraires, notamment celles du décret royal no 1178-66 du 22 chaoual 1386 (2 février 1967) susvisé.,

Toutefois, les personnels visés à l'article 23 ci-dessus conservent la situation administrative qu'ils détenaient à la date d'effet du présent décret, jusqu'à ce que la mesure de reversement les concernant ait été rendue effective.

ART. 26. - Le ministre de la santé publique, le ministre des finances et le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des affaires administratives sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Rabat, le 13 joumada I 1414 (29 octobre 1993).

MOHAMMED KARIM-LAMRANI.

Pour contreseing :

Le ministre de la santé publique,

Dr ABDERRAHIM HAROUCHI.

Le ministre des finances,

MOHAMED BERRADA.

**Le ministre délégué
auprès du Premier ministre
chargé
des affaires administratives,**

AZIZ HASBI.